

民事上诉状

上诉人：中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司，住所地：深圳市罗湖区笋岗街道招商开元中心 03 地块 A 座 1501-1504、1511-1512、1701-1712、1801-1806、1901-1912、2001-2012。

负责人：方晓栋，总经理。

被上诉人：郭秀银，女，1951 年 9 月 11 日出生，汉族，住山东省冠县红旗南路 36 号。

被上诉人：周洪振，男，1990 年 6 月 14 日出生，汉族，住山东省冠县崇文街道东提固村 422 号。

被上诉人：广东云天数字科技有限公司，住所地：广州市南沙区兴沙路 12 号 501 房-J02。

法定代表人：刘志坤。

原审被告：北京三快在线科技有限公司，住所地：北京市海淀区北四环西路 9 号 2106—030。

法定代表人：穆荣均，总经理。

上诉人与被上诉人非机动车交通事故责任纠纷一案，上诉人不服冠县人民法院(2026)鲁 1525 民初 2077 号民事判决书，现提出上诉。

上诉请求：

一、请求撤销冠县人民法院(2026)鲁 1525 民初 2077 号民事判决书，依法改判；（**争议金额 86610.05 元**）

二、一、二审诉讼费用，由被上诉人承担。

事实和理由：



原审认定上诉人承担赔偿责任不妥，认定事实错误。

一、原审判决认定事实不清，在缺乏法定定责依据的情况下，主观推定被上诉人周洪振承担事故全部责任，缺乏事实与法律依据。

本案交通事故发生于小区内部道路，现场无任何监控录像，且公安机关交通管理部门并未出具《道路交通事故认定书》，仅有一份 110 接警证明，接警证明仅能证明发生了报警事件，原审法院在既无现场监控视频，又无交警部门对事故成因及责任划分的专业认定的情况下，仅以“周洪振陈述因楼门口有三轮车和其他遮挡物，没有看到原告骑自行车出来，未尽到注意义务”为由，直接判定周洪振负事故全责，属于严重的事实认定错误和主观臆断。

1. 忽略了路权平等与双方的共同注意义务。

事故发生在小区内部道路，被上诉人郭秀银作为驾驶自行车的成年人，同样负有观察路况、确保安全的注意义务。在无证据证明周洪振存在逆行、超速等严重违章行为的情况下，仅因周洪振经过遮挡物未注意观察就认定其全责，片面加重了周洪振的注意义务，而完全免除了被上诉人郭秀银的自身安全防范义务及注意义务，明显显失公平，有违《民法典》的规定的公平原则。

2. 原审法院错误分配举证责任，违背“谁主张谁举证”的证据规则。

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实……应当提供证据加以证明……未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承



担不利的后果。”

本案事发地点位于小区内部道路，属于混合交通环境，被上诉人郭秀银作为驾驶自行车的成年人，同样负有观察路况、确保安全通行的注意义务。在事故现场无监控、无第三方证人，且被上诉人郭秀银无法提供充分证据证明上诉人存在逆行、严重超速等重大过错的情况下，原审法院未能查明案件事实，将不利后果全部归责于被上诉人周洪振，单方面加重了被上诉人周洪振的注意义务，未合理分配举证责任，明显违背了公平原则，导致了本案事实认定出现重大偏差。

二、 一审判决适用法律错误，导致责任划分与赔偿判定严重不当。

根据《道路交通安全法》及相关司法解释，交通事故责任的划分应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度来确定。

本案中，由于缺乏客观证据还原事故细节，原审法院在无法查清事故具体成因的情况下，机械地直接推定被上诉人周洪振全责，违反了过错责任原则。即使认定被上诉人周洪振存在一定疏忽，也应当综合考量小区道路的特殊环境及被上诉人郭秀银的自身行为，合理划分责任，上诉人认为被上诉人郭秀银负主要责任或同等责任，而非直接判定全责。

三、上诉人对于法院认定的被上诉人郭秀银的医疗费不认可。

根据保险单约定，对于非医保用药、外购药不应支持，另外，郭秀银在冠县新华医院治疗的费用，因该医院非二级公立医院，根据保险单约定，郭秀银在该院治疗产生的费用亦不应支持。

综上所述，原审判决在事实认定上缺乏关键证据支撑，在责

任划分上显失公平，严重损害了上诉人的合法权益。为维护法律尊严和上诉人的合法权利，特向贵院提起上诉，恳请二审法院查明事实，依法改判，支持上诉人的上诉请求。

此 致

聊城市中级人民法院

上诉人：中国人民财产保险股份有限公司

深圳市分公司

2025 年 5 月 10 日

